

CONTRATO MARCO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE UNINET, S.A. DE C.V., A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "UNINET", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR C.P. NICOLÁS CALDERÓN LÓPEZ , EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA O MORAL REFERIDA AL CALCE DE ESTE CONTRATO (EN LO SUCESIVO "CLIENTE"), REPRESENTADA POR LA(S) PERSONA(S) FÍSICA(S) QUE FIRMA(N) EL PRESENTE CONTRATO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

DECLARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE UNINET QUE:

- a) Su representada se encuentra constituida conforme a las leyes de la República Mexicana y cuenta con las condiciones técnicas y económicas para obligarse en los términos del presente instrumento.
- b) Cuenta con facultades suficientes para obligar a su representada, lo que acredita en los términos del testimonio del poder que exhibe.
- c) Señala como su domicilio el ubicado en Insurgentes Sur 3500, piso 4, Colonia Peña Pobre, C.P. 14060, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México
- d) Su Registro Federal de Contribuyentes es: UNI 951013 RC1.
- e) Previo a la firma del presente Instrumento, se ha hecho del conocimiento del CLIENTE los términos y condiciones objeto de este Contrato Marco, así como las cuestiones técnicas y operativas aplicables a los SERVICIOS

DECLARA EL CLIENTE (EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA) QUE:

- a) Cuenta con la capacidad de goce y de ejercicio para la celebración del presente Contrato Marco.
- b) Ha recibido a su entera satisfacción la información relativa al contenido del presente instrumento y a la prestación de los SERVICIOS que contrata con UNINET, así como a las tarifas aplicables y demás documentación relacionada y que comprende cabalmente sus términos y condiciones, por lo que es su voluntad adherirse íntegramente al presente Contrato Marco, información que podrá consultar en la página de internet: Telmex.com
- c) Su Registro Federal de Contribuyentes y domicilio son los que se indican en la cláusula Vigésima Segunda de este instrumento.
- d) Previo a la firma del presente Instrumento, UNINET ha hecho de nuestro conocimiento los términos y condiciones de este Contrato Marco, así como las cuestiones técnicas y operativas aplicables a los SERVICIOS.

DECLARA EL CLIENTE (EN CASO DE SER PERSONA MORAL) QUE:

- a) Su representada se encuentra constituida conforme a las leyes de la República Mexicana y cuenta con las condiciones técnicas y económicas para obligarse en los términos del presente instrumento.
- b) Cuenta con facultades suficientes para obligar a su representada, lo que acredita en los términos del testimonio del poder que exhibe.
- c) Ha recibido a su entera satisfacción la información relativa al contenido del presente instrumento y a la prestación de los SERVICIOS que contrata con UNINET, así como a las tarifas aplicables y demás documentación relacionada y que comprende cabalmente sus términos y condiciones, por lo que es su voluntad adherirse íntegramente al presente Contrato Marco, información que podrá consultar en la página de internet: Telmex.com
- d) Su Registro Federal de Contribuyentes y domicilio son los que se indican en la cláusula Vigésima Segunda de este instrumento
- e) Previo a la firma del presente Instrumento, UNINET ha hecho de nuestro conocimiento los términos y condiciones de este Contrato Marco, así como las cuestiones técnicas y operativas aplicables a los SERVICIOS

DECLARAN AMBAS PARTES QUE:

- a) Es su voluntad celebrar el presente Contrato Marco bajo los términos y condiciones que se señalan en el mismo.
- b) Para efectos del presente Contrato Marco a UNINET y al CLIENTE en forma conjunta se les denominará las PARTES.

Hechas las declaraciones que anteceden, convienen en sujetarse a lo que se contiene en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.

El presente Contrato Marco tiene por objeto establecer los términos y condiciones conforme a los cuales UNINET prestará al CLIENTE los servicios de telecomunicaciones que éste contrate en forma individual o conjunta a UNINET (en lo sucesivo "SERVICIOS"). La contratación de los SERVICIOS se formalizará mediante la firma del presente Contrato Marco y de los documentos denominados "CONDICIONES DEL SERVICIO", los cuales estarán referenciados por el número de control asignado por parte de UNINET (en lo sucesivo "CTR") y número de cotización que emita el sistema de UNINET, mismos que formarán parte integrante de este instrumento. El CLIENTE reconoce y acepta que las CONDICIONES DEL SERVICIO, deberán ser firmadas por su representante legal o en su caso, por las personas autorizadas por éste para tales efectos, las cuales se señalan en la cláusula Vigésima Segunda del presente Instrumento o bien, las que posteriormente sean autorizadas por escrito. En virtud de lo anterior, el CLIENTE reconoce y acepta que todas y cada una de las CONDICIONES DEL SERVICIO firmadas por las personas antes señaladas, formarán parte integrante del presente instrumento y contienen derechos y obligaciones que deberán ser cumplidos por las PARTES. UNINET en ningún caso exigirá al CLIENTE que contrate SERVICIOS adicionales como requisito para la contratación o continuación de los SERVICIOS originalmente contratados. Los SERVICIOS adicionales podrán adquirirse por el CLIENTE por separado a los SERVICIOS originalmente contratados. Los SERVICIOS adicionales a los originalmente contratados serán solicitados a UNINET por escrito, vía electrónica o por cualquier otro medio acordado entre las PARTES. UNINET sólo iniciará la prestación de aquellos SERVICIOS que hayan sido solicitados conforme a lo anterior de acuerdo con las modalidades, características y especificaciones que se establecen en el presente instrumento y en las CONDICIONES DEL SERVICIO. UNINET podrá ofrecer planes o paquetes que incluyan los SERVICIOS que considere convenientes, los cuáles serán contratados mediante la firma de las CONDICIONES DEL SERVICIO correspondientes. No obstante lo anterior, los planes y/o paquetes que en su caso llegaren aplicar a los SERVICIOS, podrán ser consultados por el CLIENTE en la página de Internet Telmex.com El CLIENTE reconoce y acepta que al realizar cualquier solicitud, activación, instalación, recepción, uso, aprovechamiento, acceso o pago de los SERVICIOS, dicho(s) acto(s) o hecho(s) constituye(n) una manifestación indubitante de su voluntad, tanto en lo que respecta a la contratación de tal(es) SERVICIOS como para someterse expresamente a los términos y condiciones del presente instrumento y, las CONDICIONES DEL SERVICIO que en su caso, sean aplicables, y las modificaciones de cualquiera de éstos que, en su oportunidad, le sean informadas por UNINET.

SEGUNDA.- REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con el objeto de que UNINET pueda llevar a cabo la entrega, instalación, activación y mantenimiento de los SERVICIOS, el CLIENTE proporcionará todas las facilidades que requiera UNINET para la realización de dichas actividades, debiendo cumplir íntegramente con los requisitos y adecuaciones aplicables a cada SERVICIO, con base en lo especificado en las CONDICIONES DEL SERVICIO.

TERCERA.- PRECIOS Y TARIFAS, CONDICIONES DE PAGO E IMPUESTOS.

Precios y Tarifas. El CLIENTE se obliga a pagar a UNINET por los SERVICIOS contratados: (i) en una sola exhibición, los gastos de contratación y/o cambios de modalidad y (ii) en forma mensual, los precios y/o tarifas que se establecen en la cotización que se adjunta a las CONDICIONES DEL SERVICIO, en el entendido que el cobro mensual iniciará una vez que los SERVICIOS queden activados en el sitio correspondiente de acuerdo con lo señalado en las referidas CONDICIONES DEL SERVICIO. A los precios y tarifas antes señalados deberá adicionarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y cualquier otro que conforme a la legislación vigente corresponda pagar al CLIENTE. Las tarifas aplicables a los SERVICIOS contarán con registro ante la autoridad competente en aquellos casos en que las disposiciones legales vigentes así lo establezcan. Dichas tarifas podrán ser consultadas por el CLIENTE en la página web del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o en la página de cualquier otra autoridad que resulte competente y ante las cuales, en su caso se registren las mismas, o bien, en la página: <http://www.telmex.com/es/web/acerca-de-telmex/precios-telmex> Estos SERVICIOS, se incrementarán o ajustarán conforme dichos incrementos o ajustes sean registrados por la autoridad competente para ello, por lo que cualquier incremento o ajuste le será informado al CLIENTE y podrá dar por terminado el SERVICIO en cuestión, sin penalización alguna, de conformidad con lo señalado en la

cláusula Décima Séptima del presente instrumento. Los SERVICIOS no sujetos a tarifa registrada podrán ser consultados en la página <http://www.telmex.com/es/web/acerca-de-telmex/precios-telmex> No obstante lo anterior, los precios y/o tarifas aplicables a los SERVICIOS, podrán ser ajustados de manera unilateral por UNINET, siempre que dicho precio y/o tarifa implique una reducción en los mismos o un aumento en la cantidad de SERVICIOS que el CLIENTE recibirá por el mismo precio y/o tarifa contratado. **Impuestos.** Durante la vigencia del presente instrumento, cada una de las PARTES será responsable de pagar los impuestos, aportaciones, derechos, aprovechamientos y toda contribución que, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, les correspondan, ya sea que se causen en el ámbito federal, estatal o municipal. Las PARTES reconocen y aceptan que, en caso de que las autoridades competentes de carácter federal y/o estatal y/o municipal, modifiquen las bases y tasas de los impuestos, aportaciones, derechos, aprovechamientos y contribuciones que se causen conforme al presente instrumento e incluso que dichas autoridades determinen la aplicación de nuevos gravámenes fiscales, el importe total que el CLIENTE deba pagar será ajustado con la inclusión o traslado de éstos, a partir de su entrada en vigor, lo cual quedará reflejado en los comprobantes fiscales que al efecto se expidan. **Intereses.** En caso de que el CLIENTE no pague a su vencimiento cualquier factura de UNINET, el CLIENTE pagará, a la vista, intereses moratorios, sobre dicho importe, a una tasa de interés igual a la tasa resultante de multiplicar por 2 (dos) la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (T.I.I.E.), vigente a la fecha de recuperación de la suma adeudada mas 2 (dos) puntos porcentuales. Los intereses moratorios se computarán a partir de la fecha en que ocurra el incumplimiento del pago hasta que éste sea realizado y se calcularán sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días y por el número de días calendario transcurridos. A los intereses moratorios señalados en la presente cláusula se les añadirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y cualquier otro que corresponda.

Forma de Pago. Los pagos que conforme al presente Contrato Marco deba realizar el CLIENTE se harán: (i) a través de transferencia bancaria o depósito en la cuenta bancaria que para tal efecto le indique UNINET, (ii) contra la entrega de la factura respectiva y (iii) dentro del plazo que se establezca en la mencionada factura. **Facturas.** UNINET remitirá mensualmente al domicilio del CLIENTE, por lo menos con 10 (diez) días naturales de anticipación a su vencimiento, las facturas en las que se indiquen las tarifas, precios, gastos e impuestos que el CLIENTE deba pagar por los SERVICIOS prestados. El CLIENTE se obliga a pagar las facturas a mas tardar en la fecha límite indicada en cada una de ellas, en el entendido que, si por cualquier circunstancia, El CLIENTE no recibe dicha factura, queda obligado en todo caso a presentarse en el domicilio de UNINET, declarado en este instrumento, para recibir su factura y efectuar el pago correspondiente.

En caso de que existan importes pendientes de pago a cargo del CLIENTE, éstos podrán incluirse por UNINET en facturaciones distintas a las que originalmente correspondan, quedando vencidas y debiendo ser cubiertas por El CLIENTE en las fechas señaladas en las facturas en las que se haya realizado el cargo de dichos importes. Las PARTES acuerdan que UNINET contará con un plazo de 12 (doce) meses para incluir en el ciclo de facturación correspondiente los importes pendientes de pago a cargo del CLIENTE, en el entendido que dicho plazo se computará a partir de la fecha en que sea exigible el importe pendiente de pago. **Forma de Facturación.** Las PARTES acuerdan que los cargos por contratación, rentas mensuales o cualquier otro cargo derivado del presente instrumento serán facturados, a elección del CLIENTE, a través del (i) sistema de facturación de UNINET o (ii) sistema de facturación de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., ("TELMEX") o (iii) sistema de facturación de Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. ("TELNOR"), estos dos últimos denominados "Cuenta Maestra", cargos que aparecerán en la factura correspondiente bajo el concepto de "Servicios Especiales". El sistema de facturación elegido por el CLIENTE y aprobado por UNINET quedará especificado en la cláusula Vigésima Segunda del presente instrumento, mismo que podrá ser modificado previo acuerdo por escrito entre las PARTES.

CUARTA.- SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS.

UNINET suspenderá la prestación de los SERVICIOS cuando el CLIENTE no pague en tiempo y forma cualquier factura que UNINET emita al amparo del presente instrumento. La citada suspensión se efectuará por UNINET en todos los equipos, aparatos, accesorios y/o dispositivos asociados a los SERVICIOS. UNINET restablecerá los SERVICIOS una vez que el CLIENTE haya liquidado (i) todos los adeudos pendientes de pago; y (ii) el cargo correspondiente a la reinstalación de acuerdo a las tarifas vigentes, en el entendido que si después de 30 (treinta) días naturales de haber realizado la suspensión, UNINET no recibe el pago correspondiente, UNINET podrá cancelar el presente instrumento y las CONDICIONES DEL SERVICIO, sin ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial de conformidad con lo señalado en la cláusula Novena.

QUINTA.- INFRAESTRUCTURA.

Los equipos, aparatos, cableados, componentes, fibras ópticas, nodos de comunicación, conmutación y transmisión, enlaces de transmisión y demás elementos necesarios para la prestación de los SERVICIOS, son de la exclusiva propiedad de UNINET (en lo sucesivo "INFRAESTRUCTURA"), en consecuencia, el CLIENTE se obliga a conservarla en buen estado y a devolverla al término de la vigencia del instrumento y/o cuando UNINET así lo requiera. En caso de daño, menoscabo, robo, destrucción, extravío o afectaciones a la INFRAESTRUCTURA asociada a los SERVICIOS, el CLIENTE se obliga a pagar a UNINET las cantidades que resulten de la cuantificación de los daños y perjuicios ocasionados por tales circunstancias. El CLIENTE se obliga a: (i) no instalar o conectar a la INFRAESTRUCTURA ningún equipo, accesorio y/o dispositivo, sin el consentimiento previo y por escrito de UNINET; y (ii) en caso de que cuente con la autorización expresa de UNINET para tal efecto, únicamente podrá instalar o conectar equipos, accesorios y/o dispositivos que se encuentren homologados de acuerdo con la legislación aplicable. En caso de contravenir lo estipulado en el presente párrafo, el CLIENTE será responsable del pago de los daños y perjuicios que se causen a UNINET sin perjuicio de la suspensión de los SERVICIOS o la cancelación del Contrato Marco.

SEXTA.- USO DE LOS SERVICIOS.

Las PARTES en todo momento cumplirán con las leyes, reglamentos o cualquier disposición administrativa y contractual que regulen los SERVICIOS. Queda bajo la responsabilidad del CLIENTE el limitar, restringir, evitar, prohibir e impedir que su personal o terceros hagan mal uso, abuso o uso no autorizado de los SERVICIOS, obligándose a cubrir los daños y perjuicios que, ante el incumplimiento de lo anterior, llegue a causarle a UNINET. La información transmitida por el CLIENTE a través de los SERVICIOS prestados por UNINET, es de exclusiva responsabilidad del CLIENTE, por lo que éste último libera expresamente a UNINET de cualquier responsabilidad derivada de accesos no autorizados, robo, daño, destrucción o desviación de la información, archivos, programas o equipos propiedad, en posesión o utilizados por el CLIENTE que se relacionen, utilicen o vinculen de manera directa o indirecta con los SERVICIOS. El CLIENTE se obliga a sacar y mantener en paz y a salvo a UNINET de cualquier reclamación, demanda, denuncia o querella que pueda ser presentada en contra de ésta, que pueda derivarse de cualquiera de los hechos antes señalados, así como responder de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a UNINET o a cualquier tercero con motivo de los hechos señalados, una vez que éstos hayan sido determinados por la autoridad competente. En cualquier supuesto, el CLIENTE reconoce expresamente que la cantidad que deberá pagar UNINET por concepto de responsabilidad por cualquier acto u omisión al amparo del presente instrumento, no excederá en ningún caso del pago de la compensación y/o bonificación señalada en la cláusula Décima del presente instrumento. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia UNINET será responsable de perjuicios, daños indirectos, lucro cesante, pérdida de ingresos o cualquier otra afectación que sufra el CLIENTE con motivo de cualquier acto u omisión en los que UNINET pueda incurrir durante la prestación de los SERVICIOS.

SEPTIMA.- ATENCIÓN DE QUEJAS Y REPORTES DE FALLAS DE LOS SERVICIOS.

En caso de fallas, contingencias y eventualidades que lleguen a presentarse en los SERVICIOS, UNINET atenderá las mismas una vez que el CLIENTE haya realizado el reporte correspondiente al Centro de Atención a Redes Empresariales (CARE), al número telefónico (55)51695169 o al 01 8000077700, o al correo electrónico care@reduno.com.mx. Los reportes de fallas, contingencias y eventualidades podrán ser realizados por el CLIENTE cualquier día de la semana, las 24 (veinticuatro) horas del día, los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del año. UNINET atenderá los referidos reportes de fallas, contingencias y eventualidades de conformidad con lo señalado en las CONDICIONES DEL SERVICIO, a fin de que sean tomadas las medidas correctivas de acuerdo con los tiempos de respuesta indicados en las referidas CONDICIONES DEL SERVICIO.

OCTAVA.- DURACIÓN.

El presente Contrato Marco tendrá una duración por tiempo indefinido e iniciará su vigencia a partir de la fecha de su firma. No obstante lo anterior, derivado de las inversiones, equipamiento o infraestructura que le es instalada al CLIENTE y/o que se utiliza para la prestación de los SERVICIOS, éstos podrán estar sujetos a un plazo forzoso, el cual quedará precisado en las CONDICIONES DEL SERVICIO respectivas, en el entendido que UNINET comunicará al CLIENTE, con cuando menos 30 (treinta) días naturales de anticipación, la fecha de conclusión del plazo forzoso. El CLIENTE podrá solicitar la terminación de cualesquiera de los SERVICIOS, sin afectar la continuidad de la prestación de los demás SERVICIOS, en cuyo caso el CLIENTE deberá pagar las cantidades adeudadas por los SERVICIOS objeto de terminación, como aquellos cargos que correspondan por terminación anticipada, los cuales se establecen en las CONDICIONES DEL SERVICIO. Una vez solicitada la terminación de los SERVICIOS, siempre que el CLIENTE se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, UNINET tendrá 5 (cinco) días naturales para efectuar la cancelación del SERVICIO de que se trate. En el entendido que la terminación de un SERVICIO da lugar a la terminación de los SERVICIOS adicionales que tenga asociados. No procederá la terminación de aquellos SERVICIOS que por cuestiones técnicas u operativas resulten indispensables o imprescindibles para la continuidad de los demás SERVICIOS contratados que no sean objeto de terminación. Los SERVICIOS que resulten indispensables o imprescindibles para la continuidad de otros SERVICIOS serán informados al CLIENTE al momento de su contratación y serán señalados en las CONDICIONES DEL SERVICIO correspondientes. Para los efectos del presente instrumento se considerará que los SERVICIOS ofertados por UNINET que se integren en los diversos SERVICIOS constituirán un solo SERVICIO, por lo que los elementos que los integran no podrán ser cancelados parcialmente. En cualquier caso de terminación, las obligaciones pendientes de pago y demás obligaciones a cargo de las PARTES que por su naturaleza deban de permanecer vigentes, quedarán subsistentes hasta su total cumplimiento.

NOVENA.- CANCELACIÓN.

Las PARTES acuerdan que en caso de que alguna de ellas incumpla las obligaciones que conforme al presente instrumento y las CONDICIONES DEL SERVICIO les correspondan, la parte afectada podrá cancelar el presente instrumento y las CONDICIONES DEL SERVICIO, sin necesidad de declaración judicial o administrativa y sin responsabilidad alguna, de acuerdo con lo siguiente:

I.CANCELACIÓN SUJETA A PERIODO DE CURA

La parte afectada por algún incumplimiento distinto de los señalados en el numeral II siguiente, notificará a la parte que incurrió en el incumplimiento sobre la existencia de tal hecho, a efecto de que la parte que incumplió lo subsane dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a dicha notificación; en caso contrario, a la expiración de dicho plazo, la parte afectada podrá cancelar el presente instrumento o dar por terminado la parte del SERVICIO incumplida. II. CANCELACIÓN INMEDIATA El presente Contrato Marco se cancelará en forma inmediata, en los siguientes casos:

- En caso de que el CLIENTE incumpla con sus obligaciones de pago.
- Por resolución o mandato de autoridad administrativa o judicial competente que así lo ordene.
- En caso de que UNINET no preste los SERVICIOS en la forma y términos convenidos.

En caso de que el presente Contrato Marco sea cancelado por alguna de las causas antes señaladas, el CLIENTE deberá pagar a UNINET los adeudos que mantenga al momento en que se verifique y surta efectos la cancelación aplicable. En caso de que UNINET cancelé el presente Contrato Marco por alguna de las causas antes señaladas, el CLIENTE deberá pagar a UNINET los adeudos que mantenga, así como los cargos por terminación anticipada que, en su caso, se establezcan en las CONDICIONES DEL SERVICIO.

DÉCIMA.- RECUPERACIÓN EN CASO DE INTERRUPCIÓN Y BONIFICACIÓN.

En caso de que los SERVICIOS no se presten en la forma y términos previstos en este instrumento o no se proporcionen, por causas directamente imputables a UNINET, el CLIENTE deberá reportarlo en forma inmediata a UNINET a través de cualquiera de los medios referidos en la cláusula Séptima de este instrumento. Únicamente cuando los SERVICIOS se interrumpen de manera general por causas imputables exclusivamente a UNINET y después de haber sido reportada la interrupción de que se trate por el CLIENTE, UNINET le otorgará una compensación y bonificación con base en las leyes o normas aplicables, siendo tal compensación y bonificación el único derecho que el CLIENTE podrá hacer valer, ya sea ante UNINET o ante cualquier autoridad competente. El CLIENTE reconoce y acepta que al ser aplicada la compensación y/o bonificación aludida, UNINET quedará relevada de cualquier otra responsabilidad, análoga o similar, que pudiera resultar aplicable con base en las leyes o normas aplicables, por lo que no se actualizará ningún supuesto de cancelación o incumplimiento al presente Contrato Marco y/o CONDICIONES DEL SERVICIO. En caso fortuito o fuerza mayor, UNINET realizará las bonificaciones correspondientes, siempre y cuando la interrupción de los SERVICIOS sea superior a las 72 (setenta y dos) horas consecutivas de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de Telecomunicaciones.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.

UNINET y el CLIENTE son PARTES contratantes independientes, por lo tanto, no existe ningún nexo o relación obrero-patronal entre ellas, quedando entendido que cada una será la única responsable del pago de salarios, prestaciones de ley, cuotas del Seguro Social, cuotas del Infonavit, SAR, impuesto sobre la renta y demás impuestos, derechos y obligaciones que se causen con motivo de los trabajadores, empleados y demás personal que utilice o llegue a emplear o contratar para el cumplimiento de sus obligaciones conforme a lo estipulado en el presente instrumento. Las PARTES cumplirán con sus obligaciones, en forma personal o con el personal especializado que juzguen necesario para el cumplimiento de las mismas. Cada una de las PARTES, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los SERVICIOS será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. Por lo mismo, cada una de las PARTES conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de la otra parte en relación con los SERVICIOS. Bajo protesta de decir verdad y conforme a la Ley Federal del Trabajo, cada una de las PARTES manifiesta que cuenta con los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que se deriven de la relación con sus trabajadores.

DÉCIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD.

Las PARTES se obligan a adoptar todos los medios y sistemas disponibles y suficientes para preservar tanto la confidencialidad como el uso restringido de cualquier información (oral, impresa o electrónica) que sea revelada con motivo de los SERVICIOS a la otra parte durante la vigencia del presente instrumento (en lo sucesivo "Información Confidencial"). Al momento de revelarse la Información Confidencial deberá ser marcada con tal carácter utilizando leyendas como "Información Confidencial", "Información Protegida" o cualquier otra similar. Si la Información Confidencial fuese revelada de manera oral deberá la parte reveladora enviar a la parte receptora un escrito que contenga un resumen de dicha información revelada dentro de los treinta días posteriores al día en que fue revelada. Ninguna de las PARTES incurrirá en responsabilidad alguna, cuando la Información Confidencial que se le haya proporcionado, sea conocida por cualquier tercera persona, por alguna de las siguientes causas:

- Fuese previamente conocida por la parte receptora antes de la revelación.
- Sea del dominio público o fuese hecha pública durante la vigencia del Contrato Marco.
- Fuese lícitamente obtenida de terceros sin restricción para su divulgación.
- Sea desarrollada independientemente por la parte receptora.
- Sea revelada por requerimiento de autoridad competente.
- Sea divulgada por la parte receptora con aprobación previa y por escrito de la parte reveladora.

DÉCIMA TERCERA.- DATOS PERSONALES.

Las PARTES acuerdan que los datos personales del CLIENTE (persona física), incluyendo los sensibles, que actualmente o en el futuro obren en las bases de datos de UNINET, serán tratados y/o utilizados por esta última y/o las empresas controladoras de ésta última y/o filiales y/o subsidiarias de UNINET y/o aquellos terceros que, por la naturaleza de sus trabajos o funciones tengan la necesidad de tratar y/o utilizar dichos datos personales; con el propósito de cumplir aquellas obligaciones que se derivan del presente instrumento y/o con fines mercadológicos o publicitarios. UNINET podrá transferir los datos personales que obren en sus bases de datos a cualesquiera de sus empresas controladoras de esta última y/o filiales y/o subsidiarias e incluso a terceras personas, nacionales o extranjeras, salvo que el CLIENTE manifieste expresamente su oposición, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El CLIENTE podrá ejercer los derechos que les confiere la Ley antes referida, mediante una solicitud por escrito, que deberá ser presentada en el domicilio de UNINET. Todas las solicitudes que sean presentadas a UNINET independientemente del medio utilizado por los titulares, deberán: (i) Incluir el nombre y firma autógrafa del CLIENTE, así como un domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud, (ii) acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del CLIENTE, (iii) incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercerá los derechos que les confiere la Ley y (iv) incluir cualquier

elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten.
El CLIENTE manifiesta su conformidad para que UNINET lleve a cabo el tratamiento de sus datos personales en términos de lo dispuesto en el Aviso de Privacidad de UNINET el cual esta publicado en la página web Telmex.com

DÉCIMA CUARTA.- SUBCONTRATACIÓN.

UNINET podrá subcontratar las obligaciones a su cargo, siendo responsable frente al CLIENTE, en todo momento, del cumplimiento de las obligaciones subcontratadas.

DÉCIMA QUINTA.- CESIÓN DE DERECHOS.

El CLIENTE podrá ceder los derechos y obligaciones del presente Contrato Marco a cualquier tercero previo consentimiento por escrito de UNINET, el cual será otorgado dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la solicitud del CLIENTE, siempre que éste se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones y en su caso, siga siendo responsable ante UNINET de todos los adeudos anteriores.

DÉCIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Ninguna de las PARTES será responsable por el incumplimiento o demora de cualquier término establecido en este instrumento, si dicho incumplimiento es consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor. Ante el evento de un caso fortuito o de fuerza mayor que impida parcial o totalmente la ejecución de los SERVICIOS, el Contrato Marco podrá darse por terminado por cualquiera de las PARTES mediante aviso por escrito, obligándose el CLIENTE a pagar las cantidades adeudadas hasta ese momento por los SERVICIOS prestados.

DÉCIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES Y NO RENUNCIA.

Cualquier modificación, adecuación, reforma o adición, que en forma unilateral pretenda aplicar UNINET a los términos y condiciones establecidas en el presente instrumento y/o en las CONDICIONES DEL SERVICIO, se darán a conocer al CLIENTE en su domicilio, mediante comunicación enviada con cuando menos 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha en qué éstas entren en vigor. En caso de que el CLIENTE no esté de acuerdo con dichas modificaciones, adecuaciones, reformas o adiciones, éste podrá dar por terminado el presente instrumento dentro de los 15 (quince) días posteriores a la entrada en vigor de éstas, en cuyo caso deberá pagar a UNINET, en forma inmediata, las cantidades adeudadas hasta ese momento por los SERVICIOS que le hayan sido prestados.
Se entenderá que el CLIENTE otorga su consentimiento expreso a las modificaciones, adecuaciones, reformas o adiciones implementadas en forma unilateral por UNINET al instrumento y/o a las CONDICIONES DEL SERVICIO, si el CLIENTE no proporciona el correspondiente aviso de terminación dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la entrada en vigor de las referidas modificaciones, adecuaciones, reformas o adiciones, o bien, si transcurrido dicho plazo, el CLIENTE continúa utilizando, aprovechando y/o accediendo a los SERVICIOS.
La renuncia a cualquier derecho o la falta de ejercicio de cualquier acción que por derecho le corresponda a cualesquiera de las PARTES, derivadas del incumplimiento a lo aquí acordado, en ningún momento se considerará como renuncia de derechos o facultades subsecuentes.

DÉCIMA OCTAVA.- DOMICILIOS Y AVISOS.

El CLIENTE señala como su domicilio para oír y recibir todo tipo de comunicaciones, avisos y notificaciones (judiciales y extrajudiciales) el que se establece en la cláusula Vigésima Segunda del presente instrumento.
UNINET señala como su domicilio para oír y recibir todo tipo de comunicaciones, avisos y notificaciones (judiciales y extrajudiciales) el señalado en el apartado de declaraciones del presente instrumento.
Toda la correspondencia y avisos se dirigirán y se realizarán a los domicilios indicados por las partes en el presente instrumento, a menos que cualquiera de ellas comunique a la otra el cambio de domicilio, caso en el cual, las comunicaciones, avisos y notificaciones se dirigirán y realizarán al nuevo domicilio.
Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse a la otra parte por escrito, con 5 (cinco) días hábiles de anticipación, de lo contrario las notificaciones que se realicen en los domicilios antes mencionados se tendrán por válidas para todos los efectos legales.
Los avisos entre las PARTES se entenderán efectuados cuando se envíen por correo certificado con acuse de recibo o personalmente con acuse de recibo.

DÉCIMA NOVENA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.

El presente Contrato Marco y las CONDICIONES DEL SERVICIO correspondientes, constituyen la plena, total y única manifestación de la voluntad de las PARTES en relación con la contratación de los SERVICIOS, por lo que cualquier acuerdo, contrato, convenio, escrito, notificación, peticitación u oferta, realizada previamente a este instrumento, sea de manera escrita o verbal y que se relacione con el objeto del presente instrumento, queda sin efecto alguno, por lo que el CLIENTE no se reserva y en este acto renuncia a toda acción o derecho alguno que pudiera ejercitar en contra de UNINET derivado de cualquiera de dichos actos previos a la firma de este instrumento.

VIGESIMA.- ENCABEZADOS.

Los encabezados del presente instrumento se incluyen únicamente como referencia para facilitar la localización del clausulado por lo que no afectan ni modifican o limitan en sentido alguno, los términos y condiciones asentados en el texto de dichas cláusulas.

VIGÉSIMA PRIMERA.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN.

Las PARTES convienen en que la interpretación y el cumplimiento del contenido y alcance del presente Contrato Marco, se regirá por las leyes aplicables de los Estados Unidos Mexicanos, la Procuraduría Federal del Consumidor es competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento del presente instrumento. Sin perjuicio de lo anterior, las PARTES se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, y en consecuencia renuncian a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder en razón de sus domicilios particulares, presentes o futuros o por cualquier otra causa.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DATOS GENERALES DEL CLIENTE.

Nombre, Razón o Denominación Social del CLIENTE.
FORD MOTOR COMPANY S.A. DE C.V.

Nombre del Representante Legal del CLIENTE.
Enrique Rascon Aguayo

Nombre de la(s) persona(s) autorizada(s) para suscribir las CONDICIONES DEL SERVICIO.
Enrique Rascon Aguayo

Domicilio del CLIENTE para oír y recibir notificaciones.
REFORMA 333 CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, 06500, MZ XICO, D.F.

Sistema de Facturación elegido por el CLIENTE: (Marque con una "X")
() UNINET (X) TELMEX () TELNOR

Número(s) de cotización(es)
CO141982

Registro Federal de Contribuyentes del CLIENTE.
FMO8304236C5

Aceptación CLIENTE (persona física) utilización de datos personales
() ACEPTO / () NO ACEPTO que UNINET utilice mi información y/o datos personales con fines mercadotécnicos o publicitarios; para transferirlos a terceros; y/o para el envío de publicidad sobre bienes, productos o servicios.

Firma de conformidad del CLIENTE

El presente Contrato Marco se firma en dos tantos originales, quedando un ejemplar del mismo en poder de cada una de las PARTES en la Ciudad de México, el 03 de Abril de 2013.

UNINET, S.A DE C.V.

EL CLIENTE

C.P. Nicolás Calderón López

Enrique Rascon Aguayo

Persona(s) autorizada(s) para suscribir las CONDICIONES DEL SERVICIO

Enrique Rascon Aguayo

CONDICIONES DEL SERVICIO
TRONCAL IP TELMEX

DECLARACIONES

1. DESCRIPCIÓN

SERVICIO que permite la gestión de llamadas de voz entre sistemas de telefonía tipo PBX y la Red de Telefónica Pública conmutada (PSTN).

A través del SERVICIO se pueden hacer o recibir llamadas de tipo:

- * Nacional.
- * Larga Distancia:
 - Internacional.
 - Mundial.
- * Móvil.
- * Servicios Especiales 01900, 800, 030 y 090.

2. CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DEL SERVICIO (Medio de Transmisión)

- i. El CONSUMIDOR deberá contar con el equipo de comunicaciones de voz necesarios en sus instalaciones para conectarse al SERVICIO.
- ii. EL CONSUMIDOR deberá observar las políticas de acondicionamiento vigentes que TELMEX le indique para que el SERVICIO pueda ser prestado en sus instalaciones.
- iii. EL CONSUMIDOR deberá observar las políticas de acondicionamiento vigentes que TELMEX le indique para que el SERVICIO pueda ser prestado en sus instalaciones.
- iv. El cableado deberá ser UTP Cat. 5 o superior.
- v. En el lugar o sitio de EL CONSUMIDOR se debe contar con alimentación ininterrumpida a 127(± 5%) volts de corriente alterna.
- vi. El SERVICIO se presta a través de un Equipo CPE en el sitio de EL CONSUMIDOR.
- vii. Por par de cobre: EL CONSUMIDOR deberá contar en sus instalaciones con el equipo de comunicaciones de voz necesario para conectarse al SERVICIO (PBX, SBC).
- viii. Por fibra: EL CONSUMIDOR deberá contratar la instalación y renta de un Equipo CPE en interfaz UNI Fast Ethernet con conector RJ-45 de acuerdo a la densidad de troncales contratada por éste en el lugar o sitio de EL CONSUMIDOR.
- * El SERVICIO contratado puede ser configurado para:
 - Servicios de acceso principal (activos) a la Red Telefónica Conmutada con tráfico unidireccional o bidireccional.
 - Servicios de acceso de respaldo (sin cursar tráfico de voz cuando el acceso principal esté en operación) unidireccional o bidireccional.
- * El SERVICIO se proporciona usando el esquema de señalización SIP Versión 2.0 o superior (Session Initiation Protocol).
- * Los puntos de conexión del Equipo Terminal del SERVICIO se ubicarán en el límite del domicilio de EL CONSUMIDOR, salvo que éste acuerde con TELMEX otra ubicación y pague los cargos correspondientes.
- * Las funcionalidades opcionales para el SERVICIO son las mencionadas a continuación:
- * Número de grupo.
- * Marcación directa entrante (DID): servicio de asignación de numeración pública sólo para llamadas de entrada.
- * Identificador de llamadas.

3. NIVEL DE DISPONIBILIDAD Y TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO

- * El nivel de disponibilidad del SERVICIO es de 99.5% (noventa y nueve punto cinco por ciento) calculado mensualmente.
- * En caso de que el SERVICIO se interrumpa por causas imputables a TELMEX, éste será reanudado en un plazo no mayor a 08 (ocho) horas contadas a partir del momento en que el CONSUMIDOR levante el reporte correspondiente. Para efectos de lo anterior, EL CONSUMIDOR deberá reportar las fallas o interrupciones que presente el SERVICIO a los Centros de Atención de Servicio que le indique TELMEX.
- * El Tiempo de Respuesta de los Centros de Atención de Servicio de TELMEX será de 01 (una) hora contada a partir del momento en que se reciba la notificación correspondiente.

4. DURACIÓN DEL SERVICIO

Los SERVICIOS tendrán una vigencia mínima forzosa de 1 (un) año contado a partir de la fecha de firma de las presentes condiciones de servicio. El CONSUMIDOR podrá terminar anticipadamente el SERVICIO, mediante notificación escrita a TELMEX con al menos 30 (treinta) días de anticipación a la fecha efectiva de terminación, en cuyo caso deberá pagar a TELMEX por concepto de pena convencional, las rentas mensuales no cubiertas por el CONSUMIDOR para completar el periodo mínimo de 1 (un) año correspondiente al plazo mínimo forzoso pactado. Para efectos de la facturación mensual, el cómputo de los SERVICIOS prestados comenzará de manera automática a los 10 (diez) días hábiles después de su activación.

CLAUSULAS

Leídas que fueron las presentes CONDICIONES DEL SERVICIO de Troncal IP TELMEX se suscriben por duplicado, quedando un tanto original en poder de TELMEX y el otro tanto en poder de EL CONSUMIDOR, en la Ciudad de México, 03 de Abril de 2013

Acepto las presentes CONDICIONES DEL SERVICIO y firmo de conformidad

Nombre o Razón Social: FORD MOTOR COMPANY S.A. DE C.V.

Nombre del Representante Legal o
Persona Autorizada: Enrique Rascon Aguayo

Fecha de Firma: Ciudad de Mexico, 03 de Abril de 2013

Firma de Aceptación: _____

TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.